C A Y L A

Resolución de Gerencia General N.° _____-2026-GG/CAYLA

CAYLA S.A.C.
RUC N.º 20605964550

MATERIA	Designación **transitoria** del órgano que investiga y propone en materia de hostigamiento sexual, y convocatoria a la elección de la Delegada contra el Hostigamiento Sexual en cada centro de trabajo.
REFERENCIA	Reglamento Interno de Trabajo de CAYLA S.A.C., versión 4.0, vigente desde el 10 de agosto de 2026 — Título X, artículos 47 a 51.
LUGAR Y FECHA	_____, _____ de _____ de 2026.

Índice

I. VISTOS

II. CONSIDERANDO

III. SE RESUELVE

ANEXO A — Aviso para publicar en cada centro de trabajo

ANEXO B — Comunicación individual (numeral 48.6)

ANEXO C — Acta de convocatoria a elección (numerales 48.3 y 34.2)

ANEXO D — Acta de apartamiento (literal a del numeral 48.2-bis)

I. VISTOS

El Reglamento Interno de Trabajo de CAYLA S.A.C., versión 4.0, aprobado por la Gerencia General y vigente desde el 10 de agosto de 2026 (numeral 60.1), y en particular su Título X — Hostigamiento Sexual, artículos 47 a 51; y

La necesidad de dejar operativos, desde el primer día de vigencia de ese Reglamento y sin que ningún plazo quede en suspenso, los órganos y el canal que su artículo 48 establece (numeral 48.3).

II. CONSIDERANDO

Primero. CAYLA no tolera ningún acto de hostigamiento sexual, y asume el deber de prevenirlo, atenderlo, investigarlo y sancionarlo (numeral 47.1).

Segundo. Los artículos 47 a 51 del Reglamento son, a la vez, la política interna y el protocolo completo de atención y sanción: contienen los órganos, los canales, el procedimiento y sus plazos. Los instrumentos complementarios que la Empresa apruebe en esta materia —incluida la presente Resolución— tienen finalidad **informativa, de difusión y de gestión**; ninguno crea obligaciones, faltas, sanciones ni plazos distintos de los previstos en esos artículos, y en caso de discrepancia prevalece el Reglamento (numeral 47.2, y numerales 4.3 y 4.5).

Tercero. El Reglamento **separa** las funciones: Desarrollo Organizacional (DO) recibe la queja o denuncia, dicta y ejecuta las medidas de protección y emite la decisión final (numeral 48.1), mientras que **la investigación y la propuesta de sanción corresponden a un órgano distinto del que sanciona** (numeral 48.3). Ninguna resolución de la Empresa puede reunir ambas funciones en una sola persona.

Cuarto. El órgano que investiga y propone en cada centro de trabajo que no alcance el umbral del numeral 48.4 es la **Delegada contra el Hostigamiento Sexual**, y esa figura **se elige por las trabajadoras de ese centro de trabajo**; la Empresa no la designa (numeral 48.3). La designación por la Gerencia General **solo cabe mientras la Delegada no haya sido elegida y asumido el cargo, y durante cualquier período en que el cargo esté vacante**, y la persona designada **en ningún caso puede ser quien ejerce la función sancionadora** del numeral 48.1 (numeral 48.3). Por eso la designación que esta Resolución dispone es transitoria y cesa de pleno derecho.

Quinto. Ninguna obligación ni plazo del Título X queda en suspenso por no haberse realizado todavía la elección (numeral 48.3).

Sexto. La primera elección se convoca **dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento** (numeral 48.3), y **puede** realizarse conjuntamente con la elección de la representación de las trabajadoras en seguridad y salud en el trabajo prevista en el artículo 34 (numeral 48.3). Cuando así se realice, la Empresa convoca la elección y facilita su realización dentro de la jornada de trabajo, sin designar ni condicionar su resultado, que consta en acta archivada y publicada en cada sede (numeral 34.2).

Séptimo. Qué órgano corresponde a cada centro de trabajo depende de un **umbral que el Reglamento cuenta por centro de trabajo** —Delegada por debajo de veinte (20) trabajadoras, Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual desde veinte (20)— con recuento y constancia escrita al 1 de enero de cada año y cada vez que se incorpora personal (numerales 48.4 y 48.5); umbral distinto del que rige la representación en seguridad y salud en el trabajo, que **se cuenta por empleador** sumando las cuatro sedes (numeral 34.5). Por esa razón esta Resolución **no consigna número alguno de personas**: el número aplicable es el que conste en las constancias del numeral 48.5, y el Comité sustituye a la Delegada sin necesidad de modificar el Reglamento.

Octavo. El Reglamento nombra cargos y no a las personas que los ocupan; el cambio de quien ejerce un cargo no exige modificarlo ni recabar nuevamente su constancia de recepción: basta actualizar la información publicada y comunicarla por escrito (numerales 48.6 y 60.4). Por eso esta Resolución identifica el encargo y deja el nombre en un espacio a completar y a publicar.

En ejercicio de la facultad de dirección reconocida por el artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728 (numeral 38-A.1),

III. SE RESUELVE

Artículo primero.- Órgano que recibe, protege y decide

Desarrollo Organizacional (DO) es el órgano que **recibe** la queja o denuncia, **dicta y ejecuta** las medidas de protección y **emite la decisión final**. Para todos los efectos de la Ley N.° 27942 y de su Reglamento, DO es el órgano que esas normas llaman «la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces» (numeral 48.1).

El canal interno de queja funciona así (numerales 48.7 y 48.8):

a) La queja o denuncia puede presentarse **de forma verbal o escrita, presencial o electrónica**, ante DO. **La vía verbal basta por sí sola** y no puede exigirse ninguna otra.

b) La queja **no requiere formato alguno**: se presenta en cualquier soporte y con cualquier redacción. Ninguna queja puede suspenderse en su trámite ni archivarse por no haberse usado un formato. Si la Empresa pone a disposición un formato referencial, su uso es **voluntario**.

c) Para la vía escrita se publican, junto con la información del Anexo A, la dirección de correo electrónico de **acceso exclusivo de DO** y la de **acceso exclusivo de la Gerencia General** para el supuesto del artículo cuarto de esta Resolución. Mientras una de esas direcciones no esté publicada, la queja escrita se entrega **en sobre cerrado** dirigido a DO —o a la Gerencia General, según el caso— en cualquier centro de trabajo. **Ninguna cuenta de correo de uso general sirve como canal de queja.**

d) El canal goza de **reserva reforzada** y queda **excluido de toda supervisión** de las herramientas y comunicaciones de la Empresa (artículo 40).

e) Presentar la queja ante CAYLA **no es requisito** para acudir a otra instancia, ni la sustituye, ni la posterga: toda persona puede recurrir directamente a SUNAFIL, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a sus servicios de orientación y acompañamiento, al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú y al Poder Judicial (numeral 48.9).

Artículo segundo.- Designación transitoria de la persona a cargo de la investigación y la propuesta

2.1. Se designa a _____ (cargo: _____) para ejercer **las funciones de investigación y propuesta** que el Título X atribuye a la Delegada contra el Hostigamiento Sexual **en cada uno de los cuatro centros de trabajo** —Central (CCO), Taller Lima, Tienda Arequipa y Tienda Trujillo—, **mientras la Delegada de ese centro de trabajo no haya sido elegida y asumido el cargo y durante cualquier período en que el cargo esté vacante** (numerales 48.3, 48.4 y 48.5).

2.2. Carácter transitorio. Esta designación **no es definitiva ni indefinida**. Cesa **de pleno derecho, sin necesidad de acto que lo declare, y centro de trabajo por centro de trabajo**: respecto de cada uno de los cuatro, en el momento en que la Delegada elegida en ese centro de trabajo asume el cargo. El cese respecto de un centro de trabajo no altera el encargo respecto de los demás (numeral 48.3). La elección que le pone término se convoca en el plazo del numeral 3.2 de esta Resolución. Los procedimientos de ese mismo

centro de trabajo que a esa fecha se encuentren en trámite ante ella pasan de inmediato a la Delegada elegida, a quien se entrega el expediente completo. Los plazos del numeral 49.4 siguen corriendo y no admiten prórroga (numerales 48.3 y 49.4).

2.3. Incompatibilidad. La persona designada **no es, ni puede ser, quien ejerce la función sancionadora** del numeral 48.1; se deja constancia de que no integra ni dirige Desarrollo Organizacional a efectos de la decisión final (numeral 48.3). Ninguna persona interviene en un procedimiento en el que esté involucrada: quien lo esté debe abstenerse de participar en cualquier etapa (numeral 48.2). Producido el impedimento, la Gerencia General designa **mediante acta que se incorpora al expediente** a otra persona para ese solo procedimiento, con la misma incompatibilidad de este numeral (numerales 48.2 y 48.3).

2.4. Funciones. A la persona designada le corresponde, en los plazos del artículo octavo de esta Resolución:

a) recibir el traslado de la queja o denuncia e iniciar la investigación (literal b del numeral 49.4);

b) garantizar que la persona denunciada conozca los hechos que se le imputan, presente descargos y ofrezca medios probatorios, y que la persona afectada tenga los mismos derechos de audiencia y prueba (numeral 49.6), otorgando a la persona denunciada un plazo **no menor de cinco (5) días hábiles** para sus descargos (numeral 49.5);

c) valorar la prueba tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de la persona afectada (numeral 49.9), sin exponerla a declaraciones reiterativas, careos, confrontaciones ni cuestionamientos a su conducta o a su vida personal (numeral 48.14);

d) emitir el informe con su contenido mínimo —descripción de los hechos, valoración de los medios probatorios, **propuesta motivada** de sanción o de archivo y recomendación de medidas adicionales— (numeral 49.7) y trasladarlo a DO (literal f del numeral 49.4);

e) **dejar constancia escrita de cada actuación** (numeral 48.3), documentando toda actuación por escrito o por otro medio al que las partes puedan tener acceso, en expediente conservado separado del legajo (numeral 48.12);

f) comunicarse con la persona afectada únicamente a través de los canales formalmente establecidos (numeral 48.13).

2.5. La identidad y los datos de contacto de la persona designada **se publican** conforme al numeral 48.6 y al artículo décimo tercero de esta Resolución (numeral 48.3).

2.6. Lo que esta designación no hace. No otorga a la persona designada la facultad de sancionar, de archivar el procedimiento ni de dictar medidas de protección: esas funciones son de DO (numerales 48.1 y 50.3). Su propuesta **no prejuzga** la decisión.

Artículo tercero.- Convocatoria a la elección de la Delegada contra el Hostigamiento Sexual

3.1. Se convoca, **en cada uno de los cuatro centros de trabajo** —Central (CCO), Taller Lima, Tienda Arequipa y Tienda Trujillo—, la elección de la **Delegada contra el Hostigamiento Sexual titular** y de la **Delegada suplente**, elegidas por las trabajadoras de ese centro de trabajo (numeral 48.3).

3.2. Plazo. La convocatoria se practica **dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento**, esto es, a más tardar el **9 de septiembre de 2026** (numeral 48.3; el cómputo en días calendario es el del literal u del numeral 3.2 del Reglamento).

3.3. Elección conjunta. La elección **puede** realizarse conjuntamente con la de la representación de las trabajadoras en seguridad y salud en el trabajo del artículo 34 —con la Supervisora de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando corresponda una Supervisora, y con las representantes ante el Comité cuando corresponda un Comité— (numeral 48.3). Cuando así se realice, la Empresa **convoca la elección y facilita su realización dentro de la jornada de trabajo, no designa a la elegida ni condiciona su elección, y el resultado consta en acta que se archiva y se publica en cada sede** (numeral 34.2). En todo caso, y se realice o no conjuntamente, la Delegada la eligen las trabajadoras del centro de trabajo y la Empresa no la designa (numeral 48.3).

3.4. Suplencia. La Delegada suplente asume las funciones cuando la titular esté involucrada en el procedimiento como persona afectada, denunciada o testigo, o esté impedida por cualquier otra causa. Si también lo estuviera la suplente, la investigación la asume **la Delegada de otro centro de trabajo**, designada por Desarrollo Organizacional mediante acta que se incorpora al expediente (numeral 48.3).

3.5. Realizada la elección y asumido el cargo, se actualiza y se publica la información del numeral 48.6 y cesa la designación del artículo segundo, conforme a su numeral 2.2.

Artículo cuarto.- Si la persona denunciada es la titular de Desarrollo Organizacional

Cuando la persona denunciada sea la titular de Desarrollo Organizacional, **la queja se presenta ante la Gerencia General, que asume sus funciones**. Ninguna persona interviene en un procedimiento en el que esté involucrada: quien lo esté debe abstenerse de participar en cualquier etapa (numeral 48.2).

Para este supuesto se publica la dirección de correo de **acceso exclusivo de la Gerencia General**, conforme al literal c) del artículo primero (numeral 48.7).

Artículo quinto.- Si la persona denunciada es la Gerencia General, una socia, una directora o quien ejerce la representación de la Empresa

En ese supuesto operan, **de pleno derecho y sin necesidad de acto que las declare**, las reglas del numeral 48.2-bis, que esta Resolución reproduce para su difusión y no puede alterar:

a) **Apartamiento.** La persona denunciada queda apartada de toda intervención en el procedimiento —recepción, investigación, dictado de medidas de protección, decisión, notificación y archivo— y **no puede impartir instrucción alguna, directa ni indirecta**, a quienes intervienen en él. El apartamiento se documenta en **acta que se incorpora al expediente dentro de un (1) día hábil** y se comunica por escrito a la persona afectada (literal a del numeral 48.2-bis; modelo en el Anexo D).

b) **Quién investiga.** La investigación la conduce la Delegada contra el Hostigamiento Sexual o, **cuando esta se encuentre en relación de dependencia directa de la persona denunciada o pueda razonablemente verse afectada por ella, una persona natural o jurídica externa a la Empresa, independiente y con competencia en la materia, contratada para ese solo encargo**. Su designación consta en acta y se comunica a ambas partes (literal b del numeral 48.2-bis).

Mientras la Delegada no haya sido elegida, la investigación **no la conduce la persona designada en el artículo segundo de esta Resolución**, cuyo encargo depende de la Gerencia General y que por ello se encuentra en el supuesto de «poder razonablemente verse afectada» del literal b): en ese caso se recurre a la persona externa que ese literal prevé (literal b del numeral 48.2-bis, en concordancia con el numeral 48.3).

c) **Quién decide.** La decisión que pone fin al procedimiento la adopta Desarrollo Organizacional. Cuando DO dependa jerárquicamente de la persona denunciada, la decisión se adopta **con el informe previo del órgano investigador del literal b), vinculante en cuanto a la calificación de los hechos**, y se motiva por escrito (literal c del numeral 48.2-bis).

d) **Congelamiento de facultades.** Ninguna facultad de la Empresa —incluidas la de no renovar un contrato sujeto a modalidad, la de reorganizar funciones, turnos o sedes y la de iniciar un procedimiento disciplinario— puede ejercerse respecto de la persona afectada, de quien presentó la queja o de las testigos mientras el procedimiento esté en trámite, salvo que la ejerza DO con motivación escrita **ajena por completo** a los hechos denunciados y previa comunicación a la persona afectada. Toda medida adoptada en contravención se tiene por **represalia** (literal d del numeral 48.2-bis, y artículo 51).

e) **Información a la persona afectada.** La Empresa le informa expresamente, **al inicio del procedimiento y por escrito**, de los derechos y opciones del numeral 51.11 y de los canales externos del numeral 48.9. Esa información no sustituye ni condiciona la tramitación interna, que continúa en todo caso (literal e del numeral 48.2-bis).

Artículo sexto.- Quejas que involucran a personas sin contrato de trabajo

Cuando la queja o denuncia involucre, como persona afectada o como persona denunciada, a quien esté unida a CAYLA por un vínculo que no es contrato de trabajo —locación de servicios, modalidad formativa o prácticas—, se sigue el procedimiento de los artículos 49 a 51, pero **la investigación la conduce un órgano conformado por dos (2) representantes de Desarrollo Organizacional y una (1) representante del área donde ocurrieron los hechos**, que respeta el derecho de defensa de ambas partes y emite el informe del numeral 49.7 (numeral 47.7).

Si DO no cuenta con dos personas disponibles y no impedidas conforme al numeral 48.2, **la Gerencia General designa a la segunda representante mediante acta que se incorpora al expediente**, de modo que la investigación no quede paralizada ni fuera de los plazos del numeral 49.4 (numeral 47.7).

Este Título alcanza también los actos cometidos por clientas, proveedoras o terceras personas hacia el equipo y los cometidos por el equipo hacia ellas, con ocasión del servicio, y los casos con empresas contratistas, de intermediación o de tercerización, con las reglas del numeral 47.8. Aplicar el Título X a quien presta servicios de forma independiente no altera ni desnaturaliza la naturaleza civil de su vínculo (numeral 47.9).

Artículo séptimo.- Verificación del umbral y órgano que corresponde a cada centro de trabajo

7.1. Desarrollo Organizacional verifica el número de trabajadoras **de cada centro de trabajo** —Central (CCO), Taller Lima, Tienda Arequipa y Tienda Trujillo— **al 1 de enero de cada año y cada vez que se incorpora personal**, y deja **constancia escrita** del resultado y de su fecha (numerales 48.5 y 48.4).

7.2. Constituye o convoca la elección del órgano que corresponda **dentro de los treinta (30) días calendario siguientes**. Alcanzado el umbral de veinte (20), **el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual sustituye a la Delegada sin necesidad de modificar el Reglamento** (numeral 48.5).

7.3. El Comité se integra por cuatro (4) miembros: dos (2) representantes de las trabajadoras, **elegidas por ellas**, y dos (2) representantes de la Empresa —una de DO y otra designada por la Gerencia General—, garantizando la paridad de género. Sus acuerdos se adoptan por mayoría simple y el voto dirimente corresponde a la representante de DO (numeral 48.4).

7.4. El umbral de veinte (20) de este artículo se cuenta **por centro de trabajo**, conforme al numeral 27.1 del Reglamento de la Ley N.° 27942 y al numeral 48.4. No se suma el conjunto de la Empresa, y no se confunde con el umbral de veinte del numeral 34.5 —seguridad y salud en el trabajo—, que sí se cuenta por empleador porque así lo manda el artículo 29 de la Ley N.° 29783.

7.5. Esta Resolución no consigna número alguno de personas: el dato aplicable es el que conste en la constancia escrita del numeral 48.5 vigente a la fecha del hecho.

Artículo octavo.- Plazos del procedimiento

Los plazos del procedimiento son los del numeral 49.4, **máximos y no prorrogables**. Se reproducen para su difusión y no pueden ser alterados por ningún documento de gestión (numerales 47.2 y 49.4):

#	Plazo	Se cuenta desde	A cargo de	Qué se hace
1	**24 horas**	que se conocen los hechos	DO (o Gerencia General, art. 4.º)	Poner en conocimiento del Ministerio Público o de la PNP los indicios de comisión de delito, con conocimiento de la persona afectada (literal i del 49.4; numeral 51.5)
2	**1 día hábil**	recibida la queja, o conocidos los hechos	DO	Poner a disposición de la persona afectada la atención en salud del artículo 50 (literal a del 49.4; numeral 50.1)
3	**1 día hábil**	recibida la queja	DO	Correr traslado a la Delegada, al Comité o a quien ejerza el encargo del artículo segundo, iniciar la investigación y poner los hechos en conocimiento de la persona denunciada (literal b del 49.4)
4	**1 día hábil**	conocidos los hechos	toda persona que los conozca en ejercicio de sus funciones	Comunicarlos a DO. El deber alcanza en todo caso a la Gerencia General, a DO, a las encargadas de sede y a las líderes de equipo, y no se agota en ellas; no hacerlo es falta laboral (numeral 49.3)

5	**3 días hábiles**	interpuesta la queja, o conocidos los hechos si se inicia de oficio	DO	Dictar **y ejecutar** las medidas de protección (literal c del 49.4; numeral 50.3)
6	**6 días hábiles**	recibida la queja o iniciada de oficio la investigación	DO	Comunicar al MTPE que se recibió una queja o se inició una investigación de oficio, informando las medidas de protección otorgadas (literal d del 49.4)
7	**no menor de 5 días hábiles**, dentro del plazo de investigación	comunicación de los hechos imputados	órgano investigador	Descargos y ofrecimiento de prueba de la persona denunciada (numeral 49.5)
8	**15 días calendario**	recibida la queja o denuncia	órgano investigador	Investigar y emitir el informe del numeral 49.7 (literal e del 49.4)
9	**1 día hábil**	emitido el informe	órgano investigador	Trasladar el informe a DO (literal f del 49.4)
10	**no menor de 3 días hábiles**, dentro del plazo de decisión	traslado del informe a ambas partes	DO	Alegatos de ambas partes, si lo consideran pertinente (numeral 49.8)

11	**10 días calendario**	recibido el informe	DO	Emitir la decisión motivada, notificarla a ambas partes y disponer las medidas adicionales para evitar nuevos casos (literal g del 49.4; numeral 51.4)
12	**6 días hábiles**	emitida la decisión	DO	Informarla al MTPE (literal h del 49.4)

Advertencia operativa (numerales 49.4 y 49.8): el plazo N.° 11 es de diez (10) días calendario y dentro de él debe caber el traslado del informe y los tres (3) días hábiles de alegatos del N.° 10. Por eso DO traslada el informe a ambas partes con la anticipación necesaria para que los tres (3) días hábiles de alegatos transcurran íntegramente dentro de ese plazo (numeral 49.8).

Inicio del procedimiento. El procedimiento se inicia a pedido de la persona afectada, a pedido de una tercera persona **sin que se requiera la autorización de la persona afectada**, o **de oficio y bajo responsabilidad** cuando CAYLA conoce por cualquier medio hechos que presuntamente constituyen hostigamiento sexual (numeral 49.1). En el inicio de oficio y por tercera persona, CAYLA informa a la persona afectada, respeta su voluntad en cuanto a las medidas de protección que la involucren y conduce la investigación con los medios probatorios de que disponga (numeral 49.2).

La renuncia no cierra el caso. La renuncia, el cese o el término del vínculo de cualquiera de las partes no exime de iniciar o continuar el procedimiento hasta su culminación y, de corresponder, de aplicar la sanción; tampoco sustituye a la investigación la no renovación del contrato de la persona denunciada (numeral 49.10).

Artículo noveno.- Atención en salud y medidas de protección

9.1. DO pone a disposición de la persona afectada los canales de atención médica, física y mental o psicológica con que cuente la Empresa; si no cuenta con ellos, la deriva a servicios de salud públicos o privados. **No basta el ofrecimiento verbal:** la derivación y la aceptación o la renuncia de la persona constan por escrito con su firma (numeral 50.1). El informe que resulte de esa atención se incorpora al procedimiento **solo si la persona afectada lo autoriza** (numeral 50.2).

9.2. Las medidas de protección las dicta y ejecuta DO, de oficio o a pedido de parte, con ejecución inmediata (numeral 50.3), y pueden ser: rotación o cambio de lugar de la persona denunciada; suspensión temporal de la persona denunciada; rotación o cambio de lugar de la persona afectada **únicamente si ella lo solicita**; solicitud al órgano competente de impedimento de acercamiento o de comunicación; y cualquier otra que proteja y asegure su bienestar (numeral 50.4). Pueden dictarse también a favor de quienes declaren como testigos (numeral 50.5).

9.3. La **suspensión temporal se paga**: es suspensión imperfecta y durante todo el período se abona la remuneración que la persona habría percibido de haber trabajado, computándose las horas de su horario programado como efectivamente laboradas aunque no exista marcaje. Solo puede descontarse si al final del pro-

cedimiento se acredita la falta (numeral 50.6, y numeral 23.4).

9.4. Las vacaciones no son una medida de protección: en ningún caso se considera medida válida ofrecer o imponer vacaciones a la persona afectada que no las ha solicitado (numeral 50.7).

9.5. Proteger no es sancionar: la medida de protección no constituye sanción ni se computa como tal (numeral 50.8), y no puede computarse después como sanción (numeral 51.3). Las medidas se mantienen vigentes hasta la decisión final y pueden sustituirse o ampliarse a pedido de parte (numeral 50.9).

9.6. CAYLA otorga las facilidades necesarias para que la persona afectada acuda a centros de salud, denuncie y realice cualquier otro acto derivado del hostigamiento sexual; ese tiempo **se computa como efectivamente laborado** y no se descuenta de sus vacaciones ni de ningún otro derecho (numeral 50.10, y numeral 23.4).

Artículo décimo.- Reserva

10.1. Todo el procedimiento se tramita con carácter reservado. Queda prohibido revelar a personas ajenas al procedimiento la identidad de la persona afectada, de quien presenta la queja, de las testigos y de la persona denunciada, así como el contenido de las actuaciones. El nombre de las testigos se mantiene en reserva cuando ellas lo soliciten. La decisión final se notifica a ambas partes y se comunica al MTPE; **no se publica ni se difunde**. Las medidas generales que se adopten a partir de un caso se comunican al equipo **sin identificar** a ninguna de las personas involucradas (numeral 48.10).

10.2. La reserva no es anonimato. CAYLA no ofrece la presentación anónima de quejas, porque la persona denunciada tiene derecho a conocer los hechos que se le imputan para poder defenderse. Cuando la persona afectada no desee figurar como quien presenta la queja, los hechos pueden ser puestos en conocimiento por una tercera persona o dar lugar al inicio de oficio (numeral 48.11).

10.3. El expediente se conserva **separado del legajo de personal y del expediente disciplinario general**, y solo acceden a él quienes intervienen en el procedimiento; esta reserva ampara el expediente cualquiera que sea la condición de las personas comprendidas en él (numerales 48.12 y 44.7).

10.4. Revelar la identidad de las personas involucradas o el contenido de las actuaciones constituye falta laboral y se sanciona conforme a los artículos 54 y 55 (numeral 48.15, y artículo 53).

Artículo décimo primero.- Prohibición de represalias y queja falsa

11.1. Queda prohibida toda represalia, directa o indirecta, contra quien presenta una queja o denuncia de buena fe, contra la persona afectada y contra quienes declaran como testigos. Constituyen represalia, entre otras, el cambio desfavorable de funciones, de turno o de sede, la exclusión de capacitaciones o de beneficios, la asignación de cargas irrazonables, el trato hostil y la no renovación del contrato por ese motivo (numeral 51.6).

11.2. La represalia es **falta laboral autónoma y grave**: se sanciona con independencia del resultado de la investigación de fondo y sin esperar a que esta concluya, previo procedimiento con derecho de descargo. El archivo de la queja no exime de responsabilidad por los actos de represalia (numeral 51.7).

11.3. Es **nulo** el despido, y es nula la no renovación del contrato sujeto a modalidad, cuando obedezcan a la presentación de una queja, a la interposición de una demanda, denuncia o reclamación por ese motivo, o a la participación en el procedimiento como testigo a favor de la persona afectada (numeral 51.8, y numeral 58.8).

11.4. El archivo no es una queja falsa. Que una queja se archive por no haberse acreditado los hechos no constituye falta ni habilita sanción alguna contra quien la presentó; tampoco lo son la falta de testigos, la retractación, el desistimiento ni la insuficiencia de prueba (numeral 51.9). Solo hay queja falsa cuando concurren **los dos** requisitos del numeral 51.10 —declaración de infundada por **sentencia firme** y **mala fe acreditada**—, pronunciamiento que corresponde a la autoridad competente y **no** a la investigación interna.

Artículo décimo segundo.- Capacitación y difusión

12.1. Toda persona que se incorpore a CAYLA, bajo cualquiera de las modalidades del numeral 47.7, recibe **al inicio** de su relación una capacitación en materia de hostigamiento sexual; la asistencia se registra por escrito y se conserva. A quienes no reciben ejemplar del Reglamento por no estar comprendidas en su artículo 2 se les entrega copia del Título X (numeral 47.10).

12.2. CAYLA brinda una capacitación anual especializada a quienes intervienen en la investigación y la sanción, salvo que le resulte aplicable la exoneración prevista para la micro y pequeña empresa acreditada en el REMYPE, en cuyo caso **deja constancia escrita de su acreditación vigente** (numeral 47.11).

12.3. CAYLA difunde periódicamente, por cualquier medio, la información que permite identificar las conductas que constituyen hostigamiento sexual y las sanciones que acarrean (numeral 47.12).

Artículo décimo tercero.- Publicación y comunicación individual

13.1. La identidad y los datos de contacto de la persona designada en el artículo segundo —y, una vez elegida, de la Delegada titular y suplente o del Comité de cada centro de trabajo— y los de Desarrollo Organizacional **se comunican por escrito a cada persona al inicio de su relación con la Empresa, se actualizan ante cada cambio y se mantienen publicados en lugar visible de cada centro de trabajo** (numeral 48.6). Se emplean para ello los Anexos A y B.

13.2. Los artículos 47 a 51 del Reglamento se mantienen publicados en cada centro de trabajo junto con esa información (numeral 48.8), y el texto vigente del Reglamento se mantiene publicado y accesible en el sistema Dynamic y en lugar visible de cada centro de trabajo (numeral 60.4).

13.3. También se publican los canales externos del numeral 48.9 y sus datos de contacto vigentes, que se actualizan junto con la información del numeral 48.6.

13.4. El cambio de la persona que ejerce un cargo **no requiere modificar el Reglamento ni recabar nuevamente su constancia de recepción**: basta actualizar la información publicada y comunicarla por escrito a cada persona alcanzada por el Título X (numerales 48.6 y 60.4).

Artículo décimo cuarto.- Naturaleza, vigencia y prelación de esta Resolución

14.1. Esta Resolución es un instrumento de **gestión y difusión**. **No crea obligaciones, faltas, sanciones ni plazos distintos** de los previstos en los artículos 47 a 51 del Reglamento, y en caso de discrepancia **prevalece el Reglamento** (numeral 47.2, y numerales 4.3 y 4.5).

14.2. Rige desde su emisión y su publicación conforme al artículo décimo tercero.

14.3. La designación del artículo segundo **cesa de pleno derecho** en los términos de su numeral 2.2. El artículo tercero agota sus efectos con la realización de la elección y la asunción del cargo. Los artículos primero, cuarto a décimo tercero permanecen vigentes en tanto rija la versión 4.0 del Reglamento o la que la sustituya.

Notifíquese, publíquese y archívese.

_____

Gerencia General — CAYLA S.A.C.

ANEXO A — Aviso para publicar en cada centro de trabajo

Si alguien te hostiga sexualmente, esto es lo que puedes hacer.

>

A quién se lo dices: a **Desarrollo Organizacional (DO)**. DO recibe la queja, dicta las medidas de protección y emite la decisión (numeral 48.1).

>

Cómo: de palabra o por escrito, en persona o por medios electrónicos. Decirlo de palabra basta; no te pueden exigir nada más (numeral 48.7). **Ningún formato es obligatorio:** ninguna queja se detiene ni se archiva por no haber usado uno, y si la Empresa pone un formato a disposición, usarlo es voluntario (numeral 48.8).

>

- Correo de acceso exclusivo de DO: _____ - Si la queja es contra la titular de DO, correo de acceso exclusivo de la Gerencia General: _____ (numerales 48.2 y 48.7) - Si ninguno de esos correos figura arriba, entrega tu queja **en sobre cerrado** dirigido a DO —o a la Gerencia General, según el caso— en cualquier sede (numeral 48.7).

>

Quién investiga: una persona distinta de la que decide (numeral 48.3). Delegada contra el Hostigamiento Sexual de esta sede: _____ · contacto: _____ Delegada suplente: _____ · contacto: _____ **Mientras no haya Delegada elegida**, ese encargo lo ejerce, de forma transitoria: _____ · contacto: _____ (numeral 48.3)

>

Qué pasa después, y cuándo: atención en salud a tu disposición en **1 día hábil**; medidas de protección dictadas **y ejecutadas** en **3 días hábiles**; investigación e informe en **15 días calendario**; decisión en **10 días calendario** desde ese informe (numeral 49.4).

>

Lo que está garantizado: reserva de todo el procedimiento (numeral 48.10) · expediente separado de tu legajo (numeral 48.12) · nadie te hará repetir los hechos una y otra vez, ni habrá careo con la persona denunciada, ni se cuestionará tu conducta o tu vida personal (numeral 48.14) · **ninguna represalia**, y si la hay se sanciona aparte y sin esperar al resultado del caso (numerales 51.6 y 51.7) · que la queja se archive **no** te convierte en denunciante falsa (numeral 51.9).

>

No tienes que pasar por aquí primero. Puedes ir directamente a **SUNAFIL**, al **Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo** y a sus servicios de orientación y acompañamiento, al **Ministerio Público**, a la **Policía Nacional del Perú** y al **Poder Judicial** (numeral 48.9). Datos de contacto vigentes: _____

>

Los artículos 47 a 51 del Reglamento Interno de Trabajo están publicados junto a este aviso (numeral 48.8).

>

Sede: _____ · Fecha de esta actualización: _____ / _____ / _____

ANEXO B — Comunicación individual (numeral 48.6)

Para: _____ · Sede: _____ · Fecha: _____ / _____ / _____

Te informamos quién es quién en materia de hostigamiento sexual, conforme al numeral 48.6 del Reglamento Interno de Trabajo:

Función	Cargo / persona	Contacto
Recibe la queja, protege y decide (numeral 48.1)	Desarrollo Organizacional	
Si la queja es contra la titular de DO (numeral 48.2)	Gerencia General	
Investiga y propone — Delegada titular (numeral 48.3)		
Investiga y propone — Delegada suplente (numeral 48.3)		
Encargo transitorio mientras no haya Delegada elegida (numeral 48.3)		

Se adjunta copia de los artículos 47 a 51 del Reglamento (numeral 48.8). Si no estás comprendida en el artículo 2 del Reglamento, esta entrega es la del numeral 47.10.

Recibí conforme: _____ (firma) — la firma acredita la recepción y no implica conformidad con el contenido (literal l del artículo 38).

ANEXO C — Acta de convocatoria a elección (numerales 48.3 y 34.2)

Acta de convocatoria a la elección de la Delegada contra el Hostigamiento Sexual, titular y suplente

Sede: _____ · Fecha de la convocatoria: _____ / _____ / _____ · Fecha y hora de la elección: _____ / _____ / _____, _____:_____

1. Se convoca a las trabajadoras de esta sede a elegir a su **Delegada contra el Hostigamiento Sexual titular** y a su **Delegada suplente** (numeral 48.3).

2. La elección **puede** realizarse conjuntamente con la de la representación de las trabajadoras en seguridad y salud en el trabajo del artículo 34 (numeral 48.3). □ Se realiza conjuntamente □ Se realiza por separado.

3. La Empresa convoca la elección y la facilita; **no designa a la elegida ni condiciona su elección** (numerales 48.3 y 34.2). Cuando se realice conjuntamente con la del artículo 34, se practica **dentro de la jornada de trabajo** conforme al numeral 34.2.

4. El resultado consta en acta, que se archiva y se publica en esta sede, y da lugar a la actualización de la información publicada conforme al numeral 48.6.

5. Desde que la elegida asume el cargo cesa de pleno derecho el encargo transitorio del artículo segundo de la Resolución de Gerencia General N.° _____-2026-GG/CAYLA (numeral 48.3).

Convoca: _____ (cargo) · Firma: _____

ANEXO D — Acta de apartamiento (literal a del numeral 48.2-bis)

A emitir dentro de un (1) día hábil de recibida la queja o de conocidos los hechos, e incorporar al expediente.

En _____, a los _____ días del mes de _____ de _____, se deja constancia de que, habiéndose recibido una queja o tomado conocimiento de hechos que involucran como persona denunciada a quien ejerce _____ (Gerencia General / socia / directora / representación de la Empresa), operan de pleno derecho las reglas del numeral 48.2-bis:

1. La persona denunciada **queda apartada** de toda intervención en el procedimiento —recepción, investigación, medidas de protección, decisión, notificación y archivo— y **no puede impartir instrucción alguna, directa ni indirecta**, a quienes intervienen en él (literal a).

2. La investigación la conduce: □ la Delegada contra el Hostigamiento Sexual □ **persona externa independiente** contratada para este solo encargo, por concurrir el supuesto del literal b). Identificación: _____. Se comunica a ambas partes (literal b).

3. La decisión la adopta Desarrollo Organizacional; si DO depende jerárquicamente de la persona denunciada, se adopta **con informe previo vinculante en cuanto a la calificación de los hechos** y motivada por escrito (literal c).

4. Ninguna facultad de la Empresa se ejerce respecto de la persona afectada, de quien presentó la queja ni de las testigos mientras el procedimiento esté en trámite, en los términos del literal d).

5. Se informa por escrito a la persona afectada de los derechos y opciones del numeral 51.11 y de los canales externos del numeral 48.9 (literal e).

Esta acta se comunica por escrito a la persona afectada (literal a del numeral 48.2-bis).

Suscribe: _____ (Desarrollo Organizacional) · Firma: _____